

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS

- 8 remédios constitucionais.
- Sinônimos: ações, garantias, writs.
 - Pode aparecer como: ação constitucional, garantia constitucional ou writ constitucional.
- Os remédios constitucionais servem para tutelar (proteger) direitos.
- **Cuidado:** os remédios constitucionais não são direitos.
- Diferença entre direitos e garantias.
- São instrumentos/ferramentas criadas para proteger direitos.

Questão: sempre haverá um remédio constitucional para resolver uma situação? Não é bem assim. Perceba que, dentro do ordenamento jurídico como um todo, os remédios constitucionais representam apenas uma pequena fatia.

Então, se, por exemplo, não cabe *habeas corpus* em uma determinada situação → pode ser que caiba outro remédio constitucional, mas é muito mais provável que caiba outro instrumento presente no ordenamento jurídico.

Obs.: é muito comum um candidato de concurso público entrar com mandado de segurança contra a banca. Porém, muitas vezes, o mandado de segurança não é o instrumento mais adequado para isso.

Exemplo: concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal – fase objetiva, subjetiva, TAF, exames psicotécnicos etc.

Um grupo de candidatos foi a um cardiologista para pegar um exame cardiológico com laudo – uma das exigências do edital.

Porém, posição da banca → o candidato está eliminado porque o laudo não veio do jeito correto.

Veja a situação: os candidatos passaram por tudo (fase objetiva, subjetiva, TAF, exames psicotécnicos), mas quando foram entregar o exame com laudo, a banca recusou o laudo porque não servia.



5m

ANOTAÇÕES

Muitos candidatos, que foram no mesmo médico e tiveram o mesmo problema, entraram com mandado de segurança.

Atenção: existe a relação candidato com a banca e candidato com o médico. E é o candidato que tem a obrigação de levar os documentos adequados para a banca.

Sendo assim, diante da situação, a banca estava correta, pois os candidatos não levaram os documentos que a banca indicou.

Então, entrar com mandado de segurança contra a banca → é o caminho errado.

Veja:

- Os remédios constitucionais são ações de cognição restrita.
- Existem ações de cognição restrita e de cognição ampla.
 - Ação de cognição ampla → é possível produzir diversos meios de prova (testemunhal, pericial, oral, documental etc.).
- Voltando ao mandado de segurança → ele protege direito líquido e certo.
 - Direito líquido e certo → é o direito que exige prova meramente documental pré-constituída.
 - E é por isso que é uma ação de cognição restrita.
 - Em outras palavras, no mandado de segurança, só pode apresentar provas documentais.

Voltando ao exemplo: no processo do candidato contra a banca, existe uma testemunha que é a chave para ajudar o candidato → o médico, pois ele pode falar ao juiz que errou e entregou o laudo errado para os candidatos.

Então, por que o mandado de segurança é o caminho errado? Porque, no momento em que foi escolhido o MS, os candidatos abriram mão da prova testemunhal.

São 8 remédios constitucionais, mas apenas 6 estão indicados abaixo.

ATENÇÃO

Existem remédios constitucionais judiciais e administrativos.

- **Remédios constitucionais administrativos** – são dois e estão no **art. 5º**:
 - Direito de petição.
 - Direito de certidão.

ANOTAÇÕES



- Os remédios constitucionais administrativos são gratuitos para todos.

Remédios constitucionais judiciais:

- **HABEAS CORPUS** – direito de locomoção (ir, vir e permanecer).
 - Primeiro remédio constitucional do mundo. E o primeiro inserido no Brasil.
 - É gratuito.
 - É o único remédio que não precisa de advogado.
- **HABEAS DATA** – direito de informação de caráter pessoal.
 - É gratuito, mas é preciso de assistência de um advogado.
- **MANDADO DE SEGURANÇA** – direito líquido e certo (residual).
 - Precisa de recolhimento de custas.
 - Natureza residual → porque protege direito líquido e certo não amparado por HC ou HD.
- **MANDADO DE INJUNÇÃO** – omissão legislativa.
 - Precisa de recolhimento de custas.
 - Injunção → intromissão.
 - No sentido de que o Judiciário se “intromete” quando tem omissão legislativa.
- **AÇÃO POPULAR** – ato lesivo.
 - Legitimado → o cidadão.
 - Tratada na 1ª instância.
 - É gratuita, salvo má-fé.
- **AÇÃO CIVIL PÚBLICA** – defesa do patrimônio público.
 - Não está prevista no **art. 5º** da CF.
 - Está no **art. 129** da CF.
 - Rol de legitimados para entrar com ACP é um rol concorrente.
 - Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos públicos, associações.
 - Veja que não é de titularidade do cidadão, mas de órgãos e entidades (principalmente, MP e a Defensoria).
 - LACP – Lei da Ação Civil Pública → é anterior à CF, mas foi recepcionada.
 - Tratada na 1ª instância.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
